

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2196/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด กาญจนบุรี
นาย สุชาติ วัง เงิน

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 55, มาตรา 78

เจ้าของเหมืองมอบหมายให้จำเลยซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานเป็นผู้ดูแลบ้านในขณะที่
ที่เจ้าของเหมืองไม่อยู่ ตำรวจค้นพบอาวุธปืนเอช.เค.33 พร้อมกระสุนปืนในบ้านพัก
ของเจ้าของเหมือง แม้จะได้ความว่าเจ้าของเหมืองได้มอบอาวุธปืน ฯ นั้นให้จำเลย
เอาไว้ควบคุมคนงาน แต่จำเลยมิได้ใช้หรือยึดถืออาวุธปืน ฯ นั้นไว้จึงไม่มีความผิด
ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา 55,78.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ.2490 มาตรา
7, 55, 72, 78 ริมของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืน ฯ พ.ศ.2490 มาตรา 7, 55, 72, 78 ให้ลงโทษตามมาตรา 7, 72 จำคุก 1 ปีตาม
มาตรา 55, 78 จำคุก 10 ปีรวมจำคุก 11 ปีจำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนลด

โทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 หนึ่งในสามคงจำคุก 7 ปี 4 เดือนครึ่งของ
กลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ๒ มาตรา 7, 72 ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุก 8 เดือนศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย คงมีปัญหาว่່าจำเลยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ๒ มาตรา 55, 78 ตามฟ้องหรือไม่ ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์จำเลยนำสืบตรงกันว่า เจ้าพนักงานตำรวจไปค้นพบปืน เอช. เค. ได้ 1 กระบอกพร้อมกระสุนได้ปืนพกอัตโนมัติ 1 กระบอกพร้อมกระสุนประจักษ์พยานโจทก์คดีนี้มี 2 ปากคือสืบตำรวจเอกสุชาติ เรื่องขจรและจำสืบตำรวจชุดักดี แก้วอยู่ยืนยันว่าค้นของกลางเหล่านี้ได้ในห้องนอนของจำเลย และตามบันทึกการจับกุม จำเลยก็รับสารภาพว่าของกลางเป็นของจำเลย แต่ตามคำให้การชั้นสอบสวนนั้นจำเลยให้การว่าปืนเอช. เค. 33 พร้อมเครื่องกระสุน ทางเหมืองได้มอบให้จำเลยเอาไว้ควบคุมคนงานส่วนอาวุธปืนพกสั้นขนาด 7.65 มม. นั้นจำเลยซื้อจากเพื่อนของจำเลยนานมาแล้วในราคา 1,000 บาทได้ความจากคำของสืบตำรวจเอกสุชาติและจำสืบตำรวจชุดักดีว่าบริเวณเหมืองมีบ้านพักคนงานปลูกอยู่มีสภาพเป็นกระต๊อบชั่วคราว มีบ้านพักเจ้าของเหมืองอยู่ในบริเวณเหมืองด้วยบ้านพักเจ้าของเหมืองมีลักษณะถาวร บ้านที่จำเลยพักอาศัยเป็นบ้านไม้ถาวรเข้าใจว่าเป็นบ้านเจ้าของเหมืองจำเลยเป็นหัวหน้าคนงานสอบถามจำเลยจำเลยบอกว่าเป็นคนดูแลบ้านดังกล่าว คำของพยานโจทก์จึงเชื่อสม

กับข้อนำสืบของจำเลยว่าค้นพบอาวุธปืนในบ้านพักเจ้าของเหมือง ซึ่งจำเลยดูแลอยู่
ขณะเกิดเหตุ เช่นนี้แม้จะได้ความจากคำให้การชั้นสอบสวนว่าอาวุธปืนเอช. เค. 33
พร้อมกระสุนปืนทางเจ้าของเหมืองมอบให้จำเลยเอาไว้ใช้ควบคุมคนงานก็ตาม แต่ก็
ปรากฏว่าค้นพบอาวุธปืนดังกล่าวในบ้านพักของเจ้าของเหมืองมิได้อยู่ที่ตัวจำเลย
แสดงว่าเจ้าของเหมืองยังเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองอาวุธปืนเอช. เค. 33 พร้อม
เครื่องกระสุนดังกล่าวอย่างแท้จริง จำเลยมิได้ใช้หรือยึดถืออาวุธปืนนั้นไว้ จำเลยจึง
ไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา 55, 78 ฎีกาของจำเลยฟังขึ้น
บางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่อง
กระสุนปืนซึ่งนายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ
มาตรา 55, 78 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ